CAHIER DE MISE À JOUR DOCUMENTATION O.P.J.

Version du 01/07/2025 → au 01/12/2025

DOCPRO
Documentation professionnelle de la
POLICE NATIONALE

Références :

- Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation du ministère de la justice 2023-2027
- Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic
- Loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière
- Loi n° 2025-623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé
- Loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive
- Loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles

- Décret n° 2025-894 du 5 septembre 2025 modifiant la réglementation des armes blanches

- Arrêté du 4 juillet 2025 fixant la liste des autres armes classées au a de la catégorie D

- Cass. crim., 19 novembre 2025, n° 25-81.397

- Circulaire interministérielle CRIM 2025-17/G3-22/07/2025 relative à l'affectation à titre gratuit de biens mobiliers saisis et dévolus à l'État dans le cadre de procédures pénales

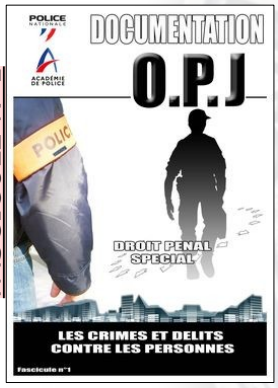
© SDCP/DOCPRO – Tous droits réservés

HALTE POLICE

L'ESSENTIEL :

- √ **Création des infractions d'homicide et blessures routiers.**
- √ **Introduction de la notion de consentement dans la définition de l'agression sexuelle et du viol.**
- √ **Ajout des actes bucco-anaux au champ des éléments constitutifs du viol.**

FASCICULE N°1



LES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PERSONNES PARTIE 1

- **L'HOMICIDE INVOLONTAIRE**

  ➢ P. 15 et 16 : - § IV – « CIRCONSTANCES AGGRAVANTES » et § V – « RÉPRESSION » : suppression des circonstances aggravantes relatives à la conduite d'un véhicule terrestre à moteur (modification de l'art. 221-6-1 du C.P., loi n° 2025-622 du 09/07/2025).

- **LES ATTEINTES INVOLONTAIRES À L'INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE (I.T.T.> 3 MOIS)**

  ➢ P. 19 et 21 : - § IV – « CIRCONSTANCES AGGRAVANTES » et § V – « RÉPRESSION » : suppression des circonstances aggravantes relatives à la conduite d'un véhicule terrestre à moteur (modification de l'art. 222-19-1 du C.P., loi n° 2025-622 du 09/07/2025).

- **LES ATTEINTES INVOLONTAIRES À L'INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE COMMISES PAR LE CONDUCTEUR D'UN VÉHICULE TERRESTRE À MOTEUR (I.T.T. ≤ 3 MOIS)**

  ➢ P. 24 et P.25: - § IV – « CIRCONSTANCES AGGRAVANTES » et § V – « RÉPRESSION » : suppression des circonstances aggravantes (modification de l'art. 222-20-1 du C.P., loi n° 2025-622 du 09/07/2025).

- **L'HOMICIDE ROUTIER**

  ➢ P. 34 : Nouvelle fiche (création de l'art. 221-18 du C.P., loi n° 2025-622 du 09/07/2025).

© SDCP/DOCPRO – Tous droits réservés

- **LES BLESSURES ROUTIÈRES (I.T.T.> 3 MOIS)**

  ➢ P. 37 : Nouvelle fiche (création de l'art. 221-19 du C.P., loi n° 2025-622 du 09/07/2025).

- **LES BLESSURES ROUTIÈRES (I.T.T. ≤ 3 MOIS)**

  ➢ P. 40 : Nouvelle fiche (création de l'art. 221-20 du C.P., loi n° 2025-622 du 09/07/2025).

- **LES ATTEINTES VOLONTAIRES À L'INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE QUALIFIÉES VIOLENCES**

  ➢ P. 50, 51 et 54 : - § IV – « CIRCONSTANCES AGGRAVANTES » : ajout des professionnels de santé et de leurs lieux d'exercice (modification des art. 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du C.P., loi n° 2025-623 du 09/07/2025).

- **LES VIOLENCES SUR LES FORCES DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE OU SUR LES ÉLUS LOCAUX**

  ➢ P. 71 : - § IV – « CIRCONSTANCES AGGRAVANTES » : ajout des lieux d'exercice des professionnels de santé (modification de l'art. 222-12 du C.P., loi n° 2025-623 du 09/07/2025).

- **LE VIOL, L'INCESTE ET LES AUTRES AGRESSIONS SEXUELLES (P. 87 À 118)**

  ➢ **FICHE SUSPENDUE : « LA CONTRAINTE EXERCÉE SUR UNE PERSONNE EN VUE DE LUI FAIRE SUBIR UNE ATTEINTE SEXUELLE DE LA PART D'UN TIERS » (EN ATTENTE DE PRÉCISIONS).**

  ➢ **TOUTES FICHES VIOLS ET AGRESSIONS SEXUELLES :**

  ↳ § II – « ÉLÉMENT MATÉRIEL » : ajout des actes bucco-anaux à l'élément matériel des viols, et exclusion pour les agressions sexuelles (modification des art. 222-23, 222-23-1, 222-23-2 du C.P., loi n° 2025-1057 du 06/11/2025).

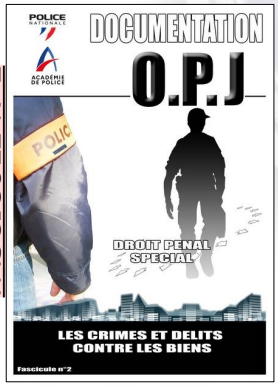
  ➢ **FICHES « LE VIOL », « LES AGRESSIONS SEXUELLES AUTRES QUE LE VIOL », « LES AGRESSIONS SEXUELLES IMPOSÉES À UNE PERSONNE VULNÉRABLE » :**

  ↳ § II – « ÉLÉMENT MATÉRIEL » et § III – « ÉLÉMENT MORAL » : inscription de l'absence de consentement dans la définition du viol et des autres agressions sexuelles (modification de l'art. 222-22 du C.P., loi n° 2025-1057 du 06/11/2025).

  ➢ **FICHE « LES AGRESSIONS SEXUELLES AUTRES QUE LE VIOL » :**

  ↳ § IV – « CIRCONSTANCES AGGRAVANTES » : ajout des professionnels de santé (modification de l'art. 222-28 du C.P., loi n° 2025-623 du 09/07/2025).

FASCICULE N°2



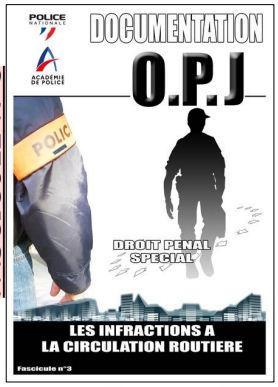
LES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES BIENS

- **LE VOL**

  ➢ P. 6 : - § IV – « CIRCONSTANCES AGGRAVANTES » : ajout du vol portant sur du matériel médical, paramédical, ou commis dans un établissement de santé ou au préjudice d'un professionnel de santé (modification de l'art. 311-4 du C.P., loi n° 2025-623 du 09/07/2025).

© SDCP/DOCPRO – Tous droits réservés

FASCICULE N°3



LES INFRACTIONS À LA CIRCULATION ROUTIÈRE

- **LA CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ÉTAT ALCOOLIQUE**

  ➢ P. 4 : - § IV – « CIRCONSTANCES AGGRAVANTES » : suppression du paragraphe relatif à l'aggravation de l'homicide et des atteintes involontaires (modification des art. 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du C.P., loi n° 2025-622 du 09/07/2025).

  ➢ P. 4 : - § V – « RÉPRESSION » : aggravation de la peine délictuelle encourue (modification de l'art. L. 234-1 du C.R., loi n° 2025-622 du 09/07/2025).

- **LA CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE**

  ➢ P. 7 : - § IV – « CIRCONSTANCES AGGRAVANTES » : suppression du paragraphe relatif à l'aggravation de l'homicide et des atteintes involontaires (modification des art. 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du C.P., loi n° 2025-622 du 09/07/2025).

  ➢ P. 7 : - § V – « RÉPRESSION » : aggravation de la peine encourue (modification de l'art. L. 234-1 du C.R., loi n° 2025-622 du 09/07/2025).

- **LA CONDUITE APRÈS USAGE DE SUBSTANCES OU PLANTES CLASSÉES COMME STUPÉFIANTS**

  ➢ P. 10 : - § IV – « CIRCONSTANCES AGGRAVANTES » : suppression du paragraphe relatif à l'aggravation de l'homicide et des atteintes involontaires (modification des art. 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du C.P., loi n° 2025-622 du 09/07/2025).

  ➢ P. 10 : - § V – « RÉPRESSION » : aggravation des peines encourues (modification de l'art. L. 235-1 du C.R., loi n° 2025-622 du 09/07/2025).

- **LE DÉLIT DE FUITE**

  ➢ P. 14 : - § IV – « CIRCONSTANCES AGGRAVANTES » :

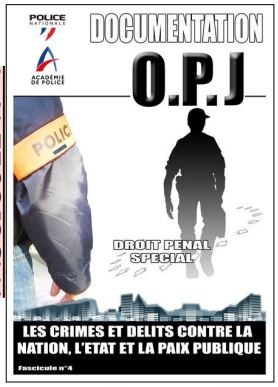
  - Suppression du paragraphe relatif à l'aggravation de l'homicide et des atteintes involontaires (modification des art. 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du C.P., loi n° 2025-622 du 09/07/2025).
  - Exclusion de l'homicide et des blessures routiers des infractions susceptibles de doubler les peines encourues (modification de l'art. 434-10 du C.P., loi n° 2025-622 du 09/07/2025).

- **LE DÉLIT DE GRAND EXCÈS DE VITESSE.**

  ➢ P. 26 : - § II – « ÉLÉMENT MATÉRIEL » : ajout de l'homicide et des blessures routiers, ainsi que certains délits routiers à la liste des infractions assimilées à la récidive (modification de l'art. 132-16-2 al. 2 du C.P., loi n° 2025-622 du 09/07/2025).

© SDCP/DOCPRO – Tous droits réservés

FASCICULE N°4



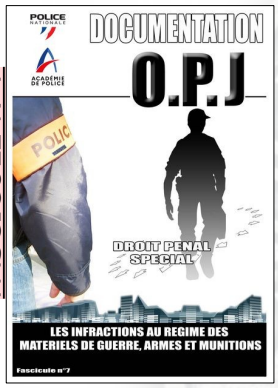
LES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA NATION, L'ÉTAT…

- **L'OUTRAGE**

  ➢ P. 34 : - § - « INTRODUCTION » : ajout des professionnels de santé et des membres du personnel exerçant dans certains locaux (modification de l'art. 433-5 du C.P., loi n° 2025-623 du 09/07/2025).

  ➢ P. 37 : - § IV – « CIRCONSTANCES AGGRAVANTES » : ajout des lieux d'exercice des professionnels de santé (modification de l'art. 433-5 al. 3 du C.P., loi n° 2025-623 du 09/07/2025).

FASCICULE N°7



LES INFRACTIONS AU RÉGIME DES MATÉRIELS DE GUERRE…

- **DÉFINITIONS**

  ➢ P. 3 : - § II – « DÉFINITIONS PAR LE CODE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE » : précision de la définition des armes blanches (modification du 10° de l'art. R. 311-1 du C.S.I., décret n° 2025-894 du 05/09/2025).

- **CLASSIFICATION DES ARMES ET DES MUNITIONS**

  ➢ P. 8 : - § I - « CATÉGORIE A » : création des catégories A1 13° (certains couteaux, coutelas et machettes) et A1 14° (coups de poing américains), (modification de l'art. R. 311-2 du C.S.I., décret n° 2025-894 du 05/09/2025).

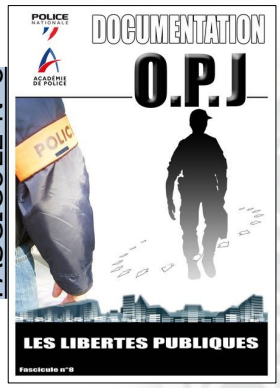
  ➢ P. 13 : - § IV - « CATÉGORIE D » : ajout d'une note relative au classement de certains couteaux, armes blanches de jet et armes mixtes en catégorie D a) (arrêté du 4 juillet 2025, relatif à la liste des armes de catégorie D)

© SDCP/DOCPRO – Tous droits réservés

L'ESSENTIEL :

Néant

FASCICULE N°8



LES LIBERTÉS PUBLIQUES

- **LA SÛRETÉ OU LIBERTÉ INDIVIDUELLE**

  ➢ P. 52 : - § 1.2.6.1 – « PLACEMENT EN ZONE D'ATTENTE » : précision de la durée, de 4 jours à 96 heures (modification de l'art. L. 341-2 du C.E.S.E.D.A., loi n° 2025-796 du 11/08/2025).

  ➢ P. 53 : - § 1.2.6.2 – « L'ASSIGNATION À RÉSIDENCE » : ajout de la possibilité de placer en rétention un demandeur d'asile dont le comportement constitue une menace grave et actuelle à l'ordre public (modification de l'art. L. 523-1 du C.E.S.E.D.A., loi n° 2025-796 du 11/08/2025).

  ➢ P. 53 : - § 1.2.6.3 – « LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE » : précision de la durée initiale, de 4 jours à 96 heures (modification de l'art. L. 741-1 du C.E.S.E.D.A., loi n° 2025-796 du 11/08/2025).

  ➢ P. 54 : - § 1.2.6.3.1 - « 1ère PROLONGATION (ART. L. 742-1 À 742-3 du C.E.S.E.D.A.) » : précision du délai de saisine du magistrat du siège, de 4 jours à 96 heures (modification de l'art. L.742-3 du C.E.S.E.D.A., loi n° 2025-796 du 11/08/2025).

  ➢ P. 54 : - § 1.2.6.3.2 à 1.2.6.3.4 (2de à 4ème prolongations) : regroupement en un paragraphe unique 1.2.6.3.2 - « NOUVELLES PROLONGATIONS (ART. L. 742-4 à L. 742-7 du C.E.S.E.D.A.) », et ajout de la possibilité de renouveler les prolongations jusqu'à 90 jours (modification de l'art. L. 742-4 du C.E.S.E.D.A., loi n° 2025-796 du 11/08/2025).

- **LA LIBERTÉ D'ALLER ET VENIR**

  ➢ P. 69 : - § 3.3.2.1 – « RÉTENTION, SUSPENSION ET INTERDICTION DE DÉLIVRANCE DU PERMIS DE CONDUIRE PAR LE PRÉFET » : ajout de l'obligation de prononcer la suspension du permis de conduire dans certains cas, et doublement de la durée maximale de la suspension pour un professionnel chargé du transport de personnes (modification de l'art. L. 224-2 du C.R., loi n° 2025-622 du 09/07/2025).

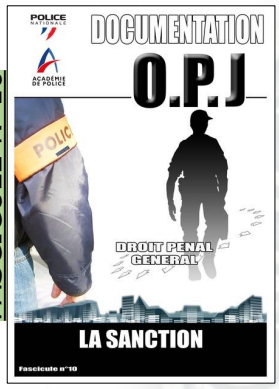
© SDCP/DOCPRO – Tous droits réservés

HALTE POLICE

L'ESSENTIEL :

Néant

FASCICULE N°10



LA SANCTION

- **LA RÉCIDIVE**

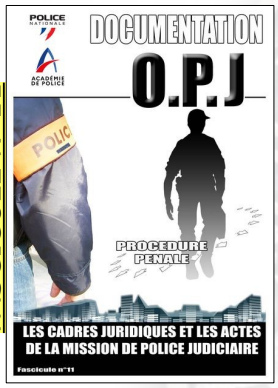
  ➢ P. 20 : - § 1.2.3 – « LA RÉCIDIVE CORRECTIONNELLE » : ajout des délits d'homicide ou blessures routiers et d'autres délits assimilés au regard de la récidive (modification de l'art. 132-16-2 du C.P., loi n° 2025-622 du 09/07/2025).

© SDCP/DOCPRO – Tous droits réservés

L'ESSENTIEL :

Néant

FASCICULE N°11



LES CADRES JURIDIQUES ET LES ACTES DE LA MISSION…

- **L'ENQUÊTE DE POLICE SUR INFRACTION FLAGRANTE**

  ➢ P. 28 : - § 3.3.2.6 - « Information des droits » : ajout de la possibilité pour certains professionnels de santé de déclarer comme domicile leur adresse professionnelle (modification de l'art. 10-2 C.P.P., loi n° 2025-623 du 09/07/2025).

- **L'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE**

  ➢ P. 166 : - § 1.1.2 – « Le membre national d'Eurojust (art. 695-8 à 695-9 du C.P.P.) » : modification de la catégorie de magistrat du membre national d'Eurojust (modification de l'art. 695-8 du C.P.P., loi n° 2023-1059 du 20/11/2023).

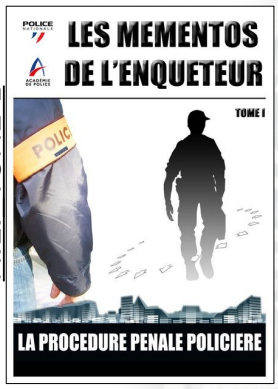
© SDCP/DOCPRO – Tous droits réservés

HALTE POLICE

L'ESSENTIEL :

√ Ajout des modèles de demande d'affectation de bien saisi.

M.E. TOME 1



LA PROCÉDURE PÉNALE POLICIÈRE

- **LA PLAINTE**

  ➢ P. 76 : – § « L'INFORMATION DES DROITS » : ajout de la possibilité pour certains professionnels de santé de déclarer comme domicile leur adresse professionnelle (modification de l'art. 10-2 du C.P.P., loi n° 2025-623 du 09/07/2025).

- **ENQUÊTE PATRIMONIALE ET SAISIE DES AVOIRS CRIMINELS**

  ➢ P. 343 : – § « L'AFFECTATION DE BIENS SAISIS AUX SERVICES ENQUÊTEURS » : ajout d'un paragraphe relatif à la constitution du dossier.

  ➢ P. 345 : – § « AVANT JUGEMENT » : ajout d'un modèle de demande d'affectation temporaire de bien saisi (circulaire interministérielle CRIM 2025-17/G3 du 22/07/2025).

  ➢ P. 347 : – § « APRÈS JUGEMENT » : ajout d'un modèle de demande d'affectation définitive de bien dévolu à l'État (circulaire interministérielle CRIM 2025-17/G3 du 22/07/2025).

- **RETENUE AUX FINS DE VÉRIFICATION DE SITUATION ADMINISTRATIVE D'UN ÉTRANGER**

  ➢ P. 427 : – § « ACTES PROCÉDURAUX À LA FIN DE LA RETENUE (L. 813-13 DU C.E.S.E.D.A.) » : précisions relatives aux mentions devant figurer sur le procès-verbal de fin de retenue et le registre spécial (modification de l'art. L. 813-13 du C.E.S.E.D.A., loi n° 2025-796 du 13/08/2025).

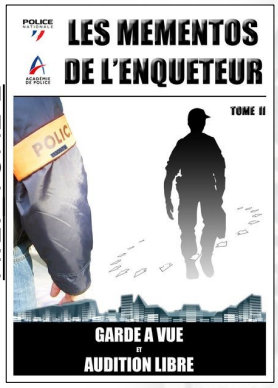
© SDCP/DOCPRO – Tous droits réservés

HALTE POLICE

L'ESSENTIEL :

√ Création de modèles de procès-verbaux pour le cas du passeur « in corpore ».

M.E. TOME 2



GARDE À VUE ET AUDITION LIBRE

AIDE PROCÉDURALE

GARDE À VUE D'UNE PERSONNE MAJEURE POUR CRIMES ET DÉLITS DE TRAFIC DE STUPÉFIANTS

- **NOTIFICATION DE PLACEMENT EN GARDE À VUE – CAS DU PASSEUR « IN CORPORE »**

  ➢ P. 188 : Ajout du modèle de procès-verbal (rétablissement de l'art. 706-88-2 du C.P.P., loi n° 2025-532 du 13/06/2025)

- **NOTIFICATION DE PROLONGATION SUPPLÉMENTAIRE EXCEPTIONNELLE DE GARDE À VUE – CAS DU PASSEUR « IN CORPORE »**

  ➢ P. 200 : Ajout du modèle de procès-verbal (rétablissement de l'art. 706-88-2 du C.P.P., loi n° 2025-532 du 13/06/2025).

AVIS ET DILIGENCES

- **EXAMEN MÉDICAL D'OFFICE EN VUE DE L'HYPER-PROLONGATION DE LA GARDE À VUE – CAS DU PASSEUR « IN CORPORE »**

  ➢ P. 246 : Ajout d'un modèle de procès-verbal (rétablissement de l'art. 706-88-2 du C.P.P., loi n° 2025-532 du 13/06/2025)

© SDCP/DOCPRO – Tous droits réservés